

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Processo No. 5001483-31.2024.8.21.0049
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

HDI SEGUROS S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação retro, manifestar-se nos seguintes termos.

Alega do coexecutado/segurado que o depósito efetuado pela seguradora, no valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil e cento e quarenta e oito e oitenta e quatro centavos), e não reflete a extensão total da dívida, especialmente no que tange aos lucros cessantes, não havendo que se falar em satisfação da obrigação em relação a esta parte.

Todavia, conforme amplamente demonstrado em sede de impugnação, a solidariedade da Cia frente à condenação está limitada ao saldo existente na rubrica de Danos Materiais, seja para cobertura dos custos para conserto do veículo requerente, seja para adimplemento dos lucros cessantes.

Portanto, tem-se que ambos os réus foram condenados solidariamente a suportar com as despesas com o reparo do caminhão e indenização a título de lucros cessantes, sendo a responsabilidade da seguradora limitada à cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Em relação ao reparo do veículo, insta mencionar que a Cia logo após a prolação da sentença e antes da distribuição do presente incidente, entrou em contato com a mecânica

onde se encontra o caminhão, solicitando a atualização do orçamento para reparo, a fim de apurar os custos da operação e eventual viabilidade de cumprimento dentro dos limites da apólice.

Entretanto, o responsável da oficina, Sr. Sergio, se recusou a enviar novo orçamento, informando não tinha mais interesse em realizar o reparo, uma vez que, devido ao lapso temporal, seria necessário abrir o motor para reavaliação. Ainda, exigiu o pagamento de diárias de pátio (vaga técnica).

Desta feita, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação relativa ao conserto do caminhão e, considerando a limitação da solidariedade da seguradora frente à condenação, esta parte entendeu por bem realizar o pagamento da integralidade do saldo existente na rubrica de danos materiais, esgotando-se assim sua obrigação frente à condenação imposta.

Portanto, não há que se falar em pagamento de quaisquer outros valores por esta parte, haja visto o cumprimento integral das obrigações relativas ao contrato, bem como, o esgotamento integral e inequívoco da importância segurada de danos materiais.

Assim, reitera-se todos os termos da impugnação apresentada no evento 15, devendo ser julgada totalmente procedente os pedidos lá elencados, para o fim de reconhecer satisfeita a obrigação da seguradora, com a imediata exclusão desta parte da presente execução.

Por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome da **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 27 de setembro de 2024

Assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673